# 보 정 서

사 건 2026카임○○○ 주택임차권등기

신 청 인 ○○○

피신청인 △△△

위 사건에 관하여 신청인은 2026. 11. 11.자 보정명령(2026. 11. 11. 송달)에 따라 다음과 같이 보정합니다.

## 핵 심 요 지

**임대차계약서 및 현장 출입문 표시「나동 제203호」**

**= 신청인이 2026. 2. 23. 인도받아 실제 점유하는 주택 =**

**공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체 (전유면적 12.37㎡)**

**→ 모두 완전히 동일한 하나의 주택입니다.**

| 구분 | 표시 | 의미 |
|---|---|---|
| 임대차계약서 · 현장 출입문 · 주민등록 | 나동 제203호 | 현장에서 붙인 호실 번호 |
| 실제 점유 | **2026. 2. 23.부터<br>신청인 단독 점유** | 신청인이 인도받아 거주하는 주택<br>(현장 사진) |
| 등기사항전부증명서 · 집합건축물대장 | **제2층 제202호<br>전유면적 12.37㎡** | 공부상 표시 (등기할 곳) |
| 두 표시의 관계 | **완전히 동일** | **같은 위치 · 같은 경계 · 같은 구성,<br>나누지 않은 전체를 신청인이 단독 점유** |

**1. 보정명령에 대한 답변**

신청인은 「계약서에 근거하여 신청취지 임차범위란의 호실과 면적을 기재하고, 별지목록과 도면도 그에 맞게 작성하여 제출하시기 바랍니다」라는 보정명령에 따라, 임대차계약서가 정한 면적 기준(공부상 전용면적)에 따라 **실제 임차 목적물인 공부상 제202호의 호실과 전유면적**을 신청취지에 적고 계약서상 표시를 함께 적어, 아래와 같이 보정합니다.

**2. 신청취지 임차범위의 정정**

신청취지 6항 임차범위 「제2층 제202호 전유부분 전부 (전유면적 12.37㎡)」를 다음과 같이 정정합니다.

**「제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)」**

신청인의 임대차계약서에는 「제203호」로 기재되어 있으나, 이는 현장 출입문에 표시되어 사용되는 호수일 뿐이고, 실제 임차 목적물은 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당합니다. 따라서 신청인이 실제 인도받아 점유하고 있는 주택을 기준으로 위와 같이 임차범위를 특정합니다.

이에 따라 정정된 신청취지 전체는 다음과 같습니다.

| 항목 | 기재 내용 |
|---|---|
| 1. 임대차계약일자 | 2026. 2. 23. |
| 2. 임차보증금액 / 차임 | 보증금 금 5,000,000원 / 차임 월 금 240,000원 |
| 3. 주민등록일자 | 2026. 2. 23. |
| 4. 점유개시일자 | 2026. 2. 23. |
| 5. 확정일자 | 2026. 2. 23. |
| **6. 임차범위** | **제2층 제202호 전유부분 전부 12.37㎡ (임대차계약서상 표시: 나동 제203호)** |

### 3. 계약서상 「나동 제203호」는 공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체와 완전히 동일합니다

| 대조 항목 | 계약서상 「나동 제203호」(현장) | 공부상 제2층 제202호 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 층 | 2층 | 제2층 | **일치** |
| 위치 | 2층 평면 오른쪽 위 (기준선 X3~X4 사이) | 현황도 「202호~502호」 표기 부분 (같은 자리) | **일치** |
| 구성 | 확장 발코니 · 원룸(주방) · 현관 · 욕실 | 원룸형 "A" : 확장형 발코니 · 원룸 · 현관 · 욕실 | **일치** |
| 외곽 경계 | 별지 2 사진 2의 빨간색 실선 | 별지 2 사진 1의 빨간색 실선 | **같은 경계** |
| 분할 여부 | 하나의 호실 | 하나의 전유부분 | **나누지 않음** |
| 면적 | 계약서 : 「공부상 전용면적」에 따름 | 전유면적 12.37㎡ | **12.37㎡** |

가. 임대차계약서(갑 제1호증)는 임차목적물을 「나동 제203호」로 표시하고, 면적은 **「공부상 전용면적 또는 연면적(실측면적)」에 따르도록** 정하고 있습니다.

나. 계약서의 「제203호」는 현장 출입문에 붙은 번호일 뿐 공부상 호실 번호가 아닙니다. 신청인이 2026. 2. 23. 인도받아 지금까지 점유하는 주택은 건축물현황도에 「202호~502호」로 표기된 부분, 즉 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**입니다(갑 제7호증, 갑 제8호증, 갑 제9호증).

다. 공부상 제202호는 다른 호실과 달리 **내부적으로 분할되지 않았으며**, 출입문에 표시된 호수만 「제203호」로 바뀌었을 뿐 공부상 제202호 전유부분 전체와 동일한 하나의 주택입니다.

라. 따라서 계약서가 정한 기준인 공부상 전용면적에 따른 면적은 **공부상 제2층 제202호의 전유면적 12.37㎡**입니다(집합건축물대장 및 등기사항전부증명서 표제부, 갑 제6호증, 갑 제7호증).

### 4. 2층 공부상 호실과 현장 호실의 대응 및 다른 호실과의 구별

가. 이 사건 건물의 2층은 공부상 4개의 구분건물(제201호~제204호)로 이루어져 있으나, 실제 현장에서는 내부 구조 변경 및 호수 재표시에 따라 **7개의 호실(현장 제201호~제207호)**로 운영되고 있습니다(별지 2 사진 1·2).

| 공부상 호실 (사진 1) | 현장 호실 (사진 2) | 현장 사용 형태 |
|---|---|---|
| 제201호 (위쪽 가운데) | 제201호, 제202호 | 1개 전유부분을 2개 호실로 나누어 사용 |
| **제202호 (임차목적물)** | **제203호** | **나누지 않고 전체를 1개 호실로 사용 (출입문 호수만 다름)** |
| 제203호 (아래쪽 왼쪽) | 제206호, 제207호 | 1개 전유부분을 2개 호실로 나누어 사용 |
| 제204호 (아래쪽 오른쪽) | 제204호, 제205호 | 1개 전유부분을 2개 호실로 나누어 사용 |

나. 현재 현장 「제202호」로 표시된 주택은 공부상 제201호 전유부분의 일부에 해당하며, 공부상 제203호와 제204호도 각각 현장 2개 호실로 나뉘어 사용되고 있습니다(위 표, 별지 2 사진 1·2). 이처럼 2층에서 주거로 사용되는 현장 제202호부터 제207호까지 모든 호실의 번호가 공부상 번호와 다릅니다.

다. 그러나 신청인이 점유하는 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**는 나뉘지 않은 하나의 주택이므로, 위와 같이 분할되어 사용되는 다른 구분건물의 점유 부분과 **위치 및 범위가 서로 구별됩니다.**

라. 다른 호실의 임차인들이 각자 실제 점유한 부분을 대상으로 임차권등기를 신청하더라도, 각 임차 부분이 도면상 공부상 구분건물의 경계에 따라 특정된다면 신청인이 점유한 공부상 제202호 전유부분 전체와는 **중첩되지 않습니다.**

### 5. 공부상 제2층 제203호와의 구별 및 그 기존 임차권등기

| 구분 | 공부상 제2층 제202호<br>(임차목적물) | 공부상 제2층 제203호<br>(임차목적물 아님) |
|---|---|---|
| 2층 평면상 위치 | 오른쪽 위 | 아래쪽 왼쪽 |
| 구성 | 원룸형 (원룸 1칸) | 침실과 거실·주방 (2칸) |

| 구분 | 공부상 제2층 제202호<br>(임차목적물) | 공부상 제2층 제203호<br>(임차목적물 아님) |
|---|---|---|
| 전유면적<br>(등기부 표제부) | **12.37㎡** | **31.41㎡** |
| 계약 당시 현장 사용 | **현장 제203호** 1개 호실<br>(신청인이 임차·점유) | **현장 제206호 · 제207호** 2개 호실로 나뉘어 사용 (별지 2 사진 1·2) |
| 임차권등기 | 이번 신청 | 2026카임1155 임차권등기명령에 따른<br>다른 임차인의 등기가 이미 있음 (갑 제12호증) |

가. 공부상 제203호의 등기사항전부증명서(갑 제12호증)에는 춘천지방법원 원주지원 **2026카임1155 임차권등기명령**에 따른 다른 임차인의 임차권등기가 마쳐져 있습니다. 그 임차범위는 「별지 도면 표시 2층 일부」로 기재되어 있으며, 신청인이 점유하는 공부상 제202호가 아닌 **별개의 구분건물에 관한 등기**입니다.

나. 계약서의 「제203호」와 번호가 같은 공부상 제2층 제203호는 등기사항전부증명서 표제부상 전유면적이 **31.41㎡**로, 신청인이 점유하는 주택(12.37㎡)의 약 2.5배입니다. 또 건축물현황도에 따르면 공부상 제203호는 2층 아래쪽 왼쪽 부분으로, **계약 당시 이미 현장에서 다른 호실로 나뉘어 사용되고 있었습니다**(별지 2 사진 1·2). 따라서 계약서의 「제203호」는 공부상 제203호를 가리킬 수 없고, 현장 출입문 번호 「제203호」가 붙은 **공부상 제202호 전유부분 전체**를 가리킵니다.

다. 신청인은 공부상 제203호를 임차하거나 점유한 사실이 없습니다. 계약서의 「제203호」라는 글자만 보고 공부상 제203호를 임차권등기 대상으로 표시하면 실제 임차목적물과 불일치하게 되고, **신청인이 점유하지도 않는 다른 임차인의 호실에 등기가 이루어지게 됩니다.** 그래서 임차범위에는 등기할 공부상 호실과 면적을 적고, 임대차계약서상 표시를 괄호로 함께 적어 계약서와 등기 목적물이 같은 주택임을 드러냈습니다.

**6. 별지 목록과 도면의 정정**

가. 별지 1(부동산 및 임차목적물의 표시)은 **공부상 제202호의 등기사항전부증명서에 기재된 부동산 표시를 기준으로** 작성하고, 4항 임차범위를 위 2항과 같이 고쳤으며 계약서의 면적 기준을 비고에 적었습니다.

나. 별지 2(임차목적물 위치 표시 도면)에는 같은 임차범위와 계약서상 표시를 적고, **공부상 2층 전체 호실 배치도(사진 1)와 현재 실제 운영되고 있는 호실 배치도(사진 2)**를 비교자료로 실었습니다. 종전 별지 1·2는 이 정정본으로 갈음합니다.

다. 아울러 건축물현황도에서 공부상 제202호 부분만 확대하여 그 전유부분 전체가 계약서 및 현장 표시 제203호에 해당함을 표시하고, 설명란에 **「공부상 제2층 제202호 = 계약상 나동 제203호」**를 적은 **임차목적물 확대 도면**을 함께 제출합니다.

**7. 결론**

신청인이 임대차계약서상 「제203호」로 임차하여 실제 점유하고 있는 주택은 **공부상 ○○빌 나동 제2층 제202호 전유부분 전체**에 해당하며, 내부 분할 없이 하나의 독립된 주택으로 사용되고 있습니다. 공부상 제202호는 출입문 호수만 현장 제203호로 바뀌었을 뿐, 다른 호실의 점유 부분과 구별되는 별개의 구분건물입니다.

이에 신청취지의 임차범위를 **공부상 제2층 제202호 전유부분 전부, 전유면적 12.37㎡**로 특정하고 별지 목록과 도면을 이에 맞추어 보정하였으니, 관련 도면과 기존 임차권등기 자료를 참작하시어 위 임차범위에 관하여 주택임차권등기를 명하여 주시기 바랍니다. 다만 위 임차범위 기재 방식에 관하여 추가 보정이 필요하다고 보시는 경우 그 취지를 명하여 주시면 즉시 보정하겠습니다.

**첨 부 서 류**

1. 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시(정정) 1통
2. 별지 2 임차목적물 위치 표시 도면(정정, 공부상·현재 호실 배치도 포함) 1통

3. 임차목적물 확대 도면(공부상 제202호 = 계약상 나동 제203호) 1통

2026. 11. 14.

신청인 ○○○ (인)

**춘천지방법원 원주지원 귀중**